



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0000452-64.2017.8.26.0050 - C. 162/17**
 Réu: **DANIEL DE FRANÇA SOUSA PEREIRA**

Réu Preso

Aos 03 de agosto de 2017, às 15:20h, na sala de audiências da 12ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). **MARCOS FLEURY SILVEIRA DE ALVARENGA**, comigo escrevente a seu cargo, a final assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo crime em epígrafe. Estavam presentes o representante do Ministério Público na pessoa do(a) **Dr(a). Margarete Cristina Marques Ramos**, presente o réu **DANIEL DE FRANÇA SOUSA PEREIRA**, qualificado em apartado, a defesa na pessoa do(a) **Dr(a). Rita de Cássia Gandolpho, Defensora Pública**. Abertos os trabalhos, procedeu-se ao interrogatório do réu, colhido pelo sistema de captação de áudio e vídeo, sendo a ele dada a oportunidade de se entrevistar reservadamente com seu defensor antes da realização do ato. A seguir, pelo(a) **MM. Juiz(a)** foi dito que: Indagado as partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, declaro encerrada a Instrução e dou a palavra as partes para alegações finais.

Dada a palavra ao(à) **Dr(a). Promotor(a) de Justiça**, pelo(a) mesmo(a) foi dito: Meritíssimo Juiz, trata-se de ação penal proposta em face do réu, o qual, em dia, horário e local narrados na denúncia, trazia consigo, os entorpecentes descritos na exordial, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante laudo de constatação. Denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a inicial foi recebida. A ação penal é procedente. A materialidade vem comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e exame químico toxicológico. A autoria é inquestionável. Em juízo, o réu negou os fatos. Estava no local jogando bilhar num bar. Foi abordado com outros amigos, levados para fora do bar. Como o réu estava cumprindo "condicional", não poderia estar ali. Os demais foram liberados, mas o réu detido. Nem viu o entorpecente apreendido. Mora próximo ao local. Os amigos, embora liberados, ficaram no local presenciando a abordagem do réu. Porém, não soube explicar porque nem mesmo tais amigos e patrão testemunharam em seu favor. A versão, porém, não convence. Isto porque o policial militar Rodrigo disse que em diligências em ponto de tráfico, suspeitaram do réu e duas pessoas. Ele olhou desconfiado e tentaram a abordagem. Com os três no bar nada foi encontrado, mas o acusado confessou a prática do tráfico e indicou o esconderijo do restante das drogas, num bloco de areia nas proximidades. O policial militar Paulo roborou o relato supra. Nenhuma testemunha de defesa refutou a denúncia. Destarte, Excelência, devidamente comprovados os fatos descritos na exordial, ausentes excludentes de antijuridicidade ou dirimentes de culpabilidade. A condenação mostra-se de rigor, aguardando-a o Parquet. Os policiais não conheciam o réu, motivo algum tendo para incriminá-lo falsamente, cientes das consequências de seus atos. Quanto à fixação da reprimenda, requeiro consoante FA e certidões, não sendo cabível, em razão da reincidência, a aplicação do parágrafo 4º, fixando-se ainda o regime fechado, único compatível com a espécie, além de impossibilidade de eventual recurso em liberdade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

Dada a palavra ao **Dr. Defensor**, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz: **DANIEL DE FRANCA SOUSA PEREIRA**, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 pelos fatos descritos na denúncia. O feito teve regular trâmite e, finda a instrução, o Ministério Público apresentou memoriais, requerendo a procedência da ação nos termos da denúncia. Porém, em que pesem seus judiciosos fundamentos, a ação penal é improcedente, pelos fundamentos a seguir expostos. Com efeito, da acurada análise do conjunto fático probatório produzido em Juízo, único capaz de sustentar um decreto penal condenatório (CF, art. 5, LIV e LV, c.c. CPP, art. 155), verifica-se que a autoria delitiva não restou cabalmente comprovada. O réu, em sede policial, desacompanhado de defensor, fez uso de seu direito constitucional ao silêncio, o que em nada lhe prejudica ou corrobora a tese acusatória. Em juízo, negou cabalmente a prática delitiva, fornecendo versão detalhada, crível e coerente: narrou que, após trabalhar durante o dia com seu genitor, foi encontrar com um amigo no bar onde os fatos se passaram, local muito próximo de sua residência. Ali jogavam sinuca com mais 4 amigos quando foram todos abordados por policiais militares, que lhes retiraram do estabelecimento para revista. Os policiais então lhe disseram que não poderia estar no local, já que estava em livramento condicional. Então os demais indivíduos foram liberados e os policiais começaram a fotografá-lo, o que ele passou a questionar, sendo então conduzido ao 63 DP, onde viu depois chegar um veículo vermelho com um policial civil. Esclareceu que não portava qualquer substância entorpecente, mas apenas 30 reais, fruto de seu trabalho, e seu telefone celular. Afirmou que não viu o encontro da droga e sequer lhe mostraram entorpecentes na delegacia de polícia. E sua versão não foi infirmada por prova cabal e idônea produzida nos autos. Com efeito, os relatos dos policiais são frágeis e divergentes. Nota-se que, em sede policial, disseram que em patrulhamento avistaram apenas o réu e o abordaram, ao passo que em juízo confirmaram que havia outros indivíduos no mesmo local, junto com o réu. Também em sede policial, narraram que o réu tentou empreender fuga, o que teria motivado a abordagem; já em juízo, não relataram qualquer tentativa de fuga, e alegaram que o que motivou a abordagem foi a “atitude suspeita” do réu, o que também não esclareceram. Ainda, em juízo, o policial Paulo narrou que o réu estava com mais pessoas em um bar, ao passo que o policial Rodrigo não se recordou da existência deste estabelecimento. Ainda, o policial Paulo narrou que o réu estava na porta do bar, e as drogas foram encontradas do lado de fora do estabelecimento – ou seja, disse que nenhuma droga foi encontrada com o acusado. Assim, os relatos dos policiais não são indenes de dúvidas e não esclarecem os fatos. Enquanto Rodrigo sustenta que as drogas foram encontradas com o réu, Paulo diz que foram encontradas próximas a ele, e não com ele. Assim, não existe certeza. Ressalte-se que como os próprios policiais afirmaram, havia outras pessoas no local, de forma que não há certeza acerca de quem fosse o real proprietário das drogas, mormente porque o réu não foi visto em contato com as mesmas. Ainda, a suposta confissão extrajudicial não é idônea a fundamentar um decreto condenatório, eis que foi rechaçada em juízo (art. 155, CPP). Além disso, é certo que as confissões informais, proferidas em momento de privação de liberdade e constrangimento (prisão em flagrante), e antes que o indivíduo seja devidamente cientificado de todos os seus direitos constitucionais e legais, mormente o de permanecer calado, não são idôneos a ensejarem um decreto condenatório, inclusive porque não restaram comprovados pelas provas produzidas em contraditório judicial, no espaço público e perante autoridade judicial equidistante das partes. Se é que existiram, as confissões informais foram obtidas sem a observância do disposto no art. 5º, inciso LXIII, da CF, que decorre do disposto no art. 8, 2, “g”, da Convenção Interamericana de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

Direitos Humanos. A prova produzida sob o crivo do contraditório é insuficiente, eis que se resume aos relatos frágeis e contraditórios dos policiais. Alegações de policiais, não se olvida, são dotados do devido valor; porém, não são hábeis, *por si só*, a embasarem um decreto condenatório, devendo ser tomados com reservas, mormente porque os policiais responsáveis pela prisão em flagrante tendem a justificar seus atos. Do contrário, restaria desnecessária uma investigação prévia, séria, adequada e imparcial dos fatos, restando aos policiais (e não ao Poder Judiciário) a competência para condenar ou absolver pessoas. Mister se rebelar contra a prática comum de se creditar à palavra policial a responsabilidade pela condenação de acusados de tráfico. Frise-se que a versão do réu é merecedora da devida consideração e respeito, mormente porque não restou infirmada por nenhuma prova cabal nos autos. Plenamente verossímil, não restou abalada para além de qualquer dúvida razoável, razão pela qual deve ser levada em consideração. Ressalta-se, ainda, que o réu esclareceu a origem lícita dos valores que portava, cerca de 30 reais adquiridos mediante seu trabalho lícito. Ademais, não foi visto em atos de venda, tampouco em contato com terceiros, supostos usuários, o que demonstra que realmente não estava a praticar o tráfico de drogas. E não é o réu quem deve provar sua inocência, mas a acusação que detém o ônus de sobejamente demonstrar autoria e materialidade delitivas, o que não ocorreu no caso vertente. Como é cediço, em matéria de Direito Penal, o ônus recai, integralmente, sobre a acusação. Ainda que o réu permaneça silente ou seja revel, o ônus de provar o delito, *em todos os seus elementos*, não deixa de ser da acusação – trata-se de decorrência lógica do princípio constitucional do “in dubio pro reo”. De tudo quanto exposto, se depreende que, ao menos, resta dúvida fundada sobre a autoria delitiva, que deve ser interpretada em favor do réu, por imposição do estado constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII). A incerteza não compactua com o juízo normativo exigido para a condenação. Desse modo, requer seja a ação julgada improcedente, de modo a **ABSOLVER** o acusado, com fundamento no artigo 386, incisos V ou VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso se entenda que restou sobejamente comprovado que o réu era o proprietário das drogas apreendidas, o que se admite apenas em tese, requer a **DESCCLASSIFICAÇÃO** para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Tóxicos, eis que não se fez qualquer prova da finalidade mercantil dos entorpecentes. Ainda de forma subsidiária, requer seja a pena base fixada no mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06. Requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo, eis que presentes todos os seus requisitos. Requer seja fixado o regime inicial menos gravoso, com fundamento no artigo 33, §2º, do Código Penal; no entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da previsão de obrigatoriedade de regime inicial fechado da Lei dos Crimes Hediondos (art. 1º, §1º) e nas Súmulas nº 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Nesse ínterim, requer a detração do período de prisão provisória, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal. Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal e na Resolução nº 5/12 do Senado Federal. Por fim, finda a instrução criminal e ausentes as hipóteses ensejadoras da constrição cautelar, requer o direito de apelar da sentença em liberdade.

Pelo(a) **MM. Juiz(a)** foi proferida a seguinte sentença: **VISTOS, DANIEL DE FRANÇA SOUSA PEREIRA** qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (fls. 96/98), porque, consta que, em 09 de janeiro de 2017, por



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

volta de 17h10min, à Rua Allegros e Surdinas, nº 1, São Paulo, trazia consigo e guardava, 10g de cocaína, 4g de cocaína na forma de crack e 1,8g de Cannabis sativa L, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante laudo de constatação anexado. Segundo o apurado, policiais militares em patrulhamento, suspeitaram do denunciado, pois tentou correr do interior de um bar. Ele foi detido e trazia 5 pedras de crack, 2 pinos com cocaína e R\$ 70,00. O denunciado indicou o esconderijo do restante de entorpecente, no interior de um bloco de cimento ao lado do bar, onde havia mais 31 pedras de crack, 04 e 5 trouxinhas com cocaína e 2 papalotes de maconha. Notificado o réu nos termos do artigo 55, da Lei 11.343/06 (fl. 127), apresentada defesa preliminar (fl. 136), recebida a denúncia (fl. 138). Juntados os laudos de fls. 104/107, 114/117 e 118/121, durante a instrução criminal ouvidas duas testemunhas comuns, afinal interrogado o réu. Em memoriais manifestou-se o Ministério Público pela procedência da ação penal uma vez comprovada a autoria e materialidade delitiva, condenando-se o réu tal como capitulado na denúncia. A defesa, a seu turno, pugnou pela absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, V e/ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, que acolhidas as demais teses. **É o relatório. DECIDO.** A ação penal é improcedente. Com efeito, não bastasse sua negativa e versão quando interrogado em juízo, sequer pelos depoimentos dos policiais militares diretamente envolvidos na ocorrência e prisão em flagrante igualmente ouvidos em juízo, se tem certa a ocorrência do ilícito comércio tal como imputado ao acusado. Ainda que se tenha por verdadeira a fala policial colhida em juízo sob o crivo do contraditório, não há como não observar a evidente divergência/contradição com o que declararam inicialmente na fase policial as fls. 4 e 5 e, posteriormente, em juízo. Isto pois diversamente do que havia relatado na fase policial, em juízo o policial Rodrigo Toschi bem dispôs e esclareceu que em poder do réu nada de ilícito localizado, os entorpecentes por indicação do próprio réu teriam sido localizados em local próximo. Já o policial Paulo Rogério cuja oitiva foi deprecada à Comarca de Serra Negra, ao contrário, afirmou que em poder do réu foi localizada certa quantidade de entorpecente e dinheiro trocado, localizando-se mais droga ainda dentro de um bloco de cimento, ao lado do bar, similares aquelas encontradas com o réu. Ora, pelo acima exposto, além da evidente contradição quanto a efetiva localização de drogas em poder do réu, diante de sua negativa e da comprovada presença de outros, como não considerar a real possibilidade de que os entorpecentes afinal localizados no interior de um bloco de cimento a outro ou outros pertencessem, que não o denunciado. Frágil e dúbia a prova a autorizar um decreto condenatório em face de divergências a esta altura insuperáveis. Merece, pois, o benefício da dúvida, em face do princípio do *in dubio pro reo*. **Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo improcedente a denúncia de fls. 84/85, para absolver o réu DANIEL DE FRANÇA SOUSA PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Expeça-se alvará de soltura clausulado.** Custas na forma da lei. Publicada em audiência, intimadas as partes, registre-se e cumpra-se. Neste ato, sem recurso da defesa e acusado, recorre o MP. Recebido o recurso, processe-se com vista à acusação. Saem os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim assinado. Nada mais. Eu, _____ Jefferson Alencar Barbosa, digitei.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
 Juiz(a) de Direito